云南省人民代表大会常务委员会关于批准《云南省西双版纳傣族自治州自然保护区管理条例(修订)》的决议

(2019年3月26日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过)

云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议审议了《云南省西双版纳傣族自治州自然保护区管理条例(修订)》,同意省人大民族委员会的审议结果报告,决定批准这个条例,由西双版纳傣族自治州人民代表大会常务委员会公布施行。

云南省西双版纳傣族自治州自然保护区管理条例

(1992年5月25日云南省西双版纳傣族自治州第八届人民代表大会第一次会议通过 1992年7月28日云南省第七届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准 2019年2月22日云南省西双版纳傣族自治州第十三届人民代表大会第四次会议修订 2019年3月26日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议批准)

第一条 为了加强自然保护区的建设和管理,保护自然环境和自然资源,维护自然生态平衡,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规,结合西双版纳傣族自治州(以下简称自治州)实际,制定本条例。

第二条 在自治州行政区域内建设和管理自然保护区,应当遵守本条例。

第三条 本条例所称的自然保护区,是指自治州行政区域内依法建立的各类各级自然保护区。

第四条 自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区的内部未分区的,依照本条例有关核心区和缓冲区规定管理。

自然保护区的范围和界限由批准建立自然保护区的人民政府确定,并标明区界,予以公告。

第五条 建设和管理自然保护区,应当坚持保护优先、统筹规划、科学管理、依法监督、永续利用的原则,以自然恢复为主、人工修复为辅,妥善处理与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

第六条 自治州、县(市)人民政府应当加强对自然保护区工作的领导,将其纳入国民经济和社会发展计划,所需经费列入本级财政预算。

第七条 自治州、县(市)人民政府应当建立健全自然保护区生态保护补偿机制,落实生态保护补偿资金,促进生态环境建设。

自治州、县(市)人民政府应当加大对自然保护区以及周边居民生产、生活的扶持力度,推广使用太阳能、电能、液化石油天然气等清洁能源;支持自然保护区实验区以及周边村寨开展栖息地恢复。

第八条 自治州、县(市)人民政府对建设和管理自然保护区以及在自然保护区开展资源保护、科学研究、宣传教育和社区发展等工作中作出显著成绩的单位和个人,按照国家和省有关规定给予表彰奖励。

第九条 自治州、县(市)环境保护行政主管部门对辖区内自然保护区实施综合管理。

自治州、县(市)林业、农业等有关行政主管部门主管相关类型的自然保护区。

自治州、县(市)其他相关部门和有关乡(镇)人民政府,应当按照各自职责做好自然保护区的建设和管理工作。

第十条 自治州、县(市)人民政府应当在自然保护区设立管理机构,根据需要可以下设所(站),配备相应专业技术和管理人员,负责自然保护区的具体管理工作。其主要职责是:

(一)宣传贯彻执行有关法律法规和本条例;

(二)组织实施自然保护区的总体规划,制定自然保护区的各项管理制度;

(三)组织自然环境和自然资源调查,开展资源巡护和生态环境监测,并建立自然资源档案;

(四)开展自然保护的宣传、教育和科普等活动;

(五)探索合理利用、开发资源的途径,开展社区共管、生态补偿等活动;

(六)做好森林火灾的预防、扑救和林业有害生物的防治工作;

(七)规划和开展野生动物重要栖息地的保护与修复、重点保护对象的拯救保护工作;

(八)在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

第十一条 自然保护区管理机构应当与所在地乡(镇)人民政府、村(居)民委员会及其他相关单位建立共管机制,引导当地社区、居民参与自然保护区的建设和管理工作。

第十二条 自治州自然资源公安机关按照批准的权限,可以在自然保护区设置派出机构,维护自然保护区内的林区治安秩序,依法查处破坏森林和野生动植物资源的违法行为。

第十三条 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动;但是,法律、行政法规另有规定的除外。

第十四条 禁止向自然保护区倾倒废弃物、超标排放污染物、毁坏林木等其他损害自然保护区自然环境和自然资源的活动。

第十五条 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要,必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的,应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划,并经自然保护区管理机构批准。其中,进入国家级自然保护区核心区的,应当经省人民政府自然保护区行政主管部门批准;进入州、县(市)级自然保护区核心区的,应当经自治州人民政府自然保护区行政主管部门批准。

自然保护区核心区内原有居民确有必要迁

出的，由自治州人民政府予以妥善安置。

第十六条 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入州、县（市）级自然保护区缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经同级自然保护区行政主管部门批准。

从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。

第十七条 在州、县（市）级自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由同级自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。

第十八条 在自然保护区核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。任何单位和个人不得侵占自然保护区和损坏其设施。

第十九条 外国人进入自然保护区，应当事先向自然保护区管理机构提交活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区的，应当经省人民政府相关自然保护区行政主管部门批准。

经批准进入自然保护区的外国人，应当遵守有关自然保护区的法律法规和规定，未经批准，不得在自然保护区内从事采集标本等活动。

第二十条 违反本条例规定，在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动的单位和个人，除可以依照有关法律、行政法规规定给予处罚的以外，由县以上人民政府有关自然保护区行政主管部门或者其授权的自然保护区管理机构没收违法所得，责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施；对自然保护区造成破坏的，可以处300元以上1万元以下罚款。

第二十一条 违反本条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由自然保护区管理机构责令其改正，并可以根据不同情节处100元以上5000元以下罚款：

（一）损坏自然保护区设施的；

（二）未经批准进入自然保护区或者在自然保护区不服从自然保护区管理机构管理的；

（三）经批准在自然保护区的缓冲区内从事科学研究、教学实习和标本采集活动的单位和个人，不向自然保护区管理机构提交活动成果副本的。

第二十二条 违反本条例规定，向自然保护区倾倒废弃物，超标排放污染物的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期治理，并根据情节轻重处300元以上1万元以下罚款。

第二十三条 违反本条例规定的其他行为，依照有关法律法规的规定予以处罚。

第二十四条 妨碍自然保护区管理人员执行公务，殴打、伤害自然保护区管护人员或者对检举、揭发的公民打击报复的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条 自然保护区管理机构违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门责令限期改正，对直接负责人员，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未经批准变更自然保护区总体规划的；

（二）擅自在自然保护区内修建或者违法批准修建设施的；

（三）拒绝自然保护区行政主管部门监督检查，或者在接受检查时弄虚作假的；

（四）不履行自然保护区建设和管理职责的；

（五）有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。

第二十六条 环境保护行政主管部门和有关自然保护区主管部门及其工作人员、自然保护区管理人员，在自然保护区的管理工作中有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的，依照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条 本条例经自治州人民代表大会审议通过，报云南省人民代表大会常务委员会批准，由自治州人民代表大会常务委员会公布施行。

自治州人民政府可以根据本条例制定实施办法。

第二十八条 本条例由自治州人民代表大会常务委员会负责解释。

云南省人民代表大会民族委员会关于《云南省西双版纳傣族自治州自然保护区管理条例（修订）》审议结果的报告

——2019年3月25日在云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议上

云南省人民代表大会民族委员会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

省人大民族委员会于2019年3月12日召开第15次会议，对《云南省西双版纳傣族自治州自然保护区管理条例（修订）》（以下简称条例）进行了审议。现将审议结果报告如下：

原条例自1992年实施以来，在自然保护区建设和管理方面发挥了积极作用，但随着形势的发展变化，条例已不适用自治州自然保护区建设和管理的需要。根据全国人大常委会法工委《关于做好涉及生态文明建设和环境保护的地方性法规专项自查和清理的函》（法工办函〔2017〕297号）的要求对条例进行清理，原条例与《中华人民共和国自然保护区条例》中禁止性行为的规定存在漏项或放松限制、放宽许可等情况，因此，对条例进行修订十分必要。

在条例修改、论证等工作中，省人大民族委员会提前介入，深入实地调研，多次与当地人大、政府相关部门讨论研究，逐条逐句论证修改。省委转来条例党内送审稿后，民族委员会征求了省人大常委会驻会组成人员，省人大各专门委员会、省人大常委会各工作委员会、办公厅、研究室和省政府相关部门的意见建议，再次与自治州人大和政府有关部门共同研究，充分吸纳各方意见建议，对条例作了进一步修改完善，形成条例党内送审稿（修订本）报省人大常委会党组审查。省人大常委会党组会议专题讨论同意后报省委，